فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنِ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ، فَمَالُهُ لِابْنِ الْمُعْتِقِ.

وَإِنْ مَاتَ الِابْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلَاهُ وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا وَخَلَّفَ الْآخَرُ تِسْعَةً فَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ عَدَدِهِمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُهُ.

وَإِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهَا وَعَقْلُهُ عَلَىٰ عَصَبَتِهَا.

١٢- بَابُ الْعِتْقِ

وَهُوَ تَحْرِيرُ الْعَبْدِ، وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ:

فَأَمَّا الْقَوْلُ فَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيرِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا، فَمَتَىٰ أَتَىٰ بِذَلِكَ حَصَلَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا عَدَا هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةً، لَا يُعْتَقُ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ نَوَىٰ.

وَأَمَّا الْفِعْلُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا عَتَقَ كُلُّهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ [وَلَهُ وَلَاؤُهُ]، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا حِصَّتُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ: «**مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ [مَا] يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَنْهُ مَا عَتَقَ**».

وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، إِلَّا أَنْ يَمْلِكَهُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكَ.

فَصْلٌ

[فِي تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ]

وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ فِي وَقْتٍ سَمَّاهُ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَىٰ شَرْطٍ، عَتَقَ إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ وَوُجِدَ الشَّرْطُ وَلَمْ يَعْتِقْ قَبْلَهُ، وَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالْقَوْلِ، وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَمَتَىٰ عَادَ إِلَيْهِ عَادَ الشَّرْطُ.